

0001337-34.2016.8.26.0464

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: Rodrigo Martins Marques
Comarca: Pompéia
Foro: Foro de Pompéia
Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... exatamente combater a disseminação do tráfico. 2. Não há que se falar em aplicação da insignificância em razão da quantidade de droga apreendida, pois a conduta de portar droga para uso próprio lesiona a saúde pública bem jurídico de relevância constitucional. 3. Recurso desprovido. (APR 1219849-81.2019.8.13.0024, Data de Publicação: 18/02/2021, Relator: Pedro Vergara, Data de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pompéia

Foro de Pompéia

1ª Vara

Rua Clementino José de Paula, nº 387, . - Centro

CEP: 17580-089 - Pompeia - SP

Telefone: (14) 3452-2022 - E-mail: pompeia@tjsp.jus.br

0001337-34.2016.8.26.0464 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001337-34.2016.8.26.0464

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL SOARES FERREIRA DA SILVA

Justiça Gratuita

CONCLUSÃO:

Em 09 de maio de 2022 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Martins Marques.

Vistos.

GABRIEL SOARES FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 28, da Lei 11.343/2006, porque, de acordo com a denúncia, no dia 26 de julho de 2016, por volta das 11h40min, na Rua Shoji Haseagawa, no "Jardim Primavera", nesta cidade e comarca de Pompeia, o acusado foi surpreendido por policiais militares portando e trazendo consigo para uso próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, um (01) cigarro artesanal, do tipo "fininho", da substância entorpecente denominada "maconha", que é capaz de determinar dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05 e laudo toxicológico de fls. 08/09.

A decisão de fls. 99 determinou a remessa dos autos ao Juízo Comum para a

realização de citação por edital.

A denúncia foi recebida no dia 03 de maio de 2018, pela decisão de fls. 119.

Resposta à acusação às fls. 161/164.

Em audiência realizada no dia 07 de novembro de 2018, foi deferida a suspensão condicional do processo (fls. 208/209).

No dia 01 de outubro de 2021, sobreveio decisão revogando o benefício do acusado, tendo em vista que o réu foi processado em outro feito (fls. 291/293).

Durante a instrução criminal, houve desistência da oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado ao final.

Em Debates, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação, bem como concordou com a pena de advertência.

A Defesa, por seu turno, requereu a aplicação do princípio da insignificância.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade do delito está positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07), pelo laudo pericial (fls. 10/11), que resultou positivo para “maconha”, bem como pelas demais provas coligidas nos autos.

A autoria, igualmente, é inconteste, eis que há provas suficientes contra o acusado.

O réu, interrogado em juízo, disse que, na data dos fatos, foi surpreendido com um cigarro de maconha, o qual se destinava ao seu consumo pessoal. Afirmou que, atualmente, não faz uso de entorpecentes.

Ressalte-se que o exame químico toxicológico de fls. 10/11, que detectou a presença de tetrahydrocannabinol no cigarro apreendido com o acusado.

Imprescindível salientar, que não merece acolhimento a tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância sob o argumento de que a maconha possui menor grau de ofensividade.

A esse respeito:

EMENTA: PENAL - USO DE DROGA - ABSOLVIÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 - DESCABIMENTO - CONDUTA DEVIDAMENTE TIPIFICADA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. O agente que porta droga para o consumo próprio coloca em risco a saúde pública e expõe a sociedade à difusão do entorpecente, sendo evidente a lesividade da conduta, não havendo que se falar em inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei 11.343/06 que objetiva exatamente combater a disseminação do tráfico. 2. Não há que se falar em aplicação da insignificância em razão da quantidade droga apreendida, pois a conduta de portar droga para uso próprio lesiona a saúde pública bem jurídico de relevância constitucional. 3. Recurso desprovido. (APR 1219849-81.2019.8.13.0024, Data de Publicação: 18/02/2021, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 09 de fevereiro de 2021, 5ª CÂMARA CRIMINAL).

Além disso, o acusado, quando ouvido em juízo, confessou que a droga foi localizada em seu poder.

A confissão judicial do réu tem grande valor e serve como base à sua condenação, não podendo ser recusada, pois foi sincera e corroborada pelo contexto probatório amalhado aos autos.

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais” (RTJ 88/371).

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) prevê em seu artigo 8.3, que “A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza”, o que se amolda perfeitamente ao caso em comento.

Sobreleva notar, ainda, que se trata de um crime de perigo abstrato cuja repreensão visa preservar a saúde pública, de maneira que não exige a efetiva exposição do bem jurídico a perigo concreto para a sua configuração.

Diz a doutrina:

“O delito de porte de drogas para consumo próprio adquiriu caráter de infração de ínfimo potencial ofensivo, tanto que as penas são brandas, comportando, inclusive, mera advertência. Por isso, o ideal é haver, pelo menos, a aplicação de sanção amena, por menor que seja a quantidade de tóxico. Evita-se, com isso, o crescimento da atividade do agente, podendo tornar-se traficante ou viciado”. (Guilherme de Souza Nucci, na obra Leis Penais e Processuais Penais Comentadas).

Do mesmo modo, apesar do caráter educacional das sanções previstas no artigo 28, da Lei de Drogas, a conduta de porte de entorpecentes para uso próprio, ainda que vista de forma mais branda pelo Legislador, mantém caráter de infração penal por trazer sério risco à saúde pública.

Como o réu portava pequena quantidade de entorpecente, bem como levando em consideração os seus antecedentes, a pena adequada à reprovação de sua conduta é a advertência sobre os efeitos das drogas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para CONDENAR o réu GABRIEL SOARES FERREIRA DA SILVA à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06.

Transitada esta em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe.

P.R.I.C.

Pompeia, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA